

三、结论

综上，依照《民法典》第一百五十七条，将民间借贷中套取金融机构贷款转贷无效的清算返还规则解释为，借款人承担“如同向金融机构借款”的责任，不仅符合《民法典》第一百五十七条的规范意旨，在后果考量上也更具正当性。在前述责任的基础上，还应考虑让借款人承担存款利率的利息。当然，超出金融机构借款利息的约定无效，人民法院不予支持。

编写人：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院 李庄博

骗取贷款案中借款合同和担保合同的效力认定

——某银行诉孙某甲等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省嘉祥县人民法院(2023)鲁0829民再12号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(再审原告): 某银行

被告(再审被告): 孙某甲、孙某乙、孙某丙、侯某某

【基本案情】

孙某甲以承包工程用款为由，向某银行申请贷款。2014年2月7日，孙某甲与某银行签订了个借字(2014)年第02-006号《个人借款合同》，双方约定借款金额为1500000元，借款期限为2014年2月7日至2015年1月26日，借款利率为固定利率，在每笔借款发放日所对应的中国人民银行同期同档次人民

币贷款基准利率基础上上浮100%确定，每笔借款执行约定的利率直至借款到期日，期内不变。借款人未按本合同约定的期限归还借款本金的，贷款人对逾期借款从逾期之日起在借款执行利率基础上上浮50%计收罚息，直至本息清偿为止。同日，孙某丙、孙某乙、侯某某与某银行签订了高保字(2014)年第02-006号《最高额保证合同》，第三人作为保证人自愿为某银行在2014年2月7日至2015年1月26日期间(该期间为最高额担保债权的决算期间)与孙某甲办理约定的各类业务所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为1800000元。保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。保证方式为连带责任保证，保证期间为决算期届至之日起两年。后某银行分别于2014年2月7日、2014年2月8日、2014年2月10日分三次向孙某甲发放贷款各500000元，共计1500000元，贷款到期日均为2015年1月26日，约定借期内月利率均为10%。借款到期后，孙某甲未按照约定偿还贷款本息，孙某丙、孙某乙、侯某某也未承担连带清偿责任。县信用社扣划了孙某甲工资账户上的余额2000元用于偿还贷款本金，孙某甲尚欠贷款本金1498000元及截至2015年12月3日的利息252963.52元。

2020年4月28日，嘉祥县人民法院作出(2019)鲁xx××刑初×××号刑事判决，认定孙某甲向某银行还款共计73030元。2019年10月15日，案外人谷某因犯违法发放贷款罪，被嘉祥县人民法院判处有期徒刑，其中谷某违法发放的贷款中涉及孙某甲的1500000元银行贷款。2020年4月28日，孙某甲被人民法院认定为犯骗取贷款罪，被判处有期徒刑，并责令孙某甲退赔某银行人民币1987798.35元，其中涉及本案的退赔数额为1426970元。

【案件焦点】

借款人构成骗取贷款罪的，借款人、保证人与银行等金融机构签订的借款合同和保证合同效力应当如何认定。

【法院裁判要旨】

山东省嘉祥县人民法院经审理认为：(1)关于案涉借款合同效力的问题。

本案中，孙某甲以欺诈方式骗取银行贷款的犯罪行为损害的直接客体是某银行的经济利益，并非国家或集体利益，而案外人谷某的犯罪行为系过失犯罪，并无其他证据证明二人存在恶意串通损害国家利益或第三人利益的情形，且双方的合同内容也并不违反国家法律、法规的效力性强制性规定，因此借款合同并不当然无效。而某银行因受孙某甲欺诈与其签订的借款合同依法应属可变更、可撤销的合同，在诉讼过程中其并未主张该权利，因此应认定该借款合同有效。

(2) 关于案涉保证合同的效力问题。因并无证据表明贷款承办人谷某参与了孙某甲的犯罪行为，因此并不能认定银行和孙某甲存在恶意串通，骗取保证人提供保证的行为。而保证合同为单务合同，三保证人不能以银行未采取相应的审查和监管的手段为由拒绝履行保证义务，而银行未适时履行审查和监管义务也并不等同于以欺诈行为骗取保证人提供保证，因此，本案中并不存在《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）第三十条第一项和第二项中认定保证人不承担保证责任的情形。另外，孙某甲虽存在欺诈三保证人的行为，但同时该行为亦欺诈了银行，没有其他证据证明银行知道或应当知道孙某甲对三保证人的欺诈行为，因此，亦不能依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第四十条之规定，认定孙某丙、孙某乙、侯某某三名保证人不承担保证责任。

据此，山东省嘉祥县人民法院判决：

一、孙某甲于判决生效后10日内偿还嘉祥县农村信用合作联社借款本金1498000元及截至2015年12月3日的利息252963.52元，并自2015年12月4日起至本判决确定的履行期届满之日止按照双方的约定支付利息、罚息；孙某丙、孙某乙、侯某某对上述贷款本息在担保债权最高余额1800000元的限度内承担连带清偿责任；

二、如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审判决生效后，经山东省嘉祥县人民法院院长提交审委会讨论认为，该判决确有错误，应予再审。山东省嘉祥县人民法院于2023年11月24日作出

(2023)鲁0829民监1号民事裁定：

- 一、本案由本院再审；
- 二、再审期间，中止原判决的执行。

山东省嘉祥县人民法院另行组成合议庭，对本案进行了审理，于2024年4月22日作出(2023)鲁0829民再12号民事判决：

- 一、维持本院(2015)嘉马商初字第35号民事判决；
- 二、驳回孙某乙、孙某丙、侯某某的再审诉讼请求。

【法官后语】

本案主要涉及在刑民交叉情形下，构成骗取贷款罪的借款人与银行等金融机构签订的借款合同以及保证人签订的保证合同的效力认定问题。

随着金融市场的不断发展完善，金融借款、贷款业务在社会大众的日常生活中逐渐普及，向银行等金融机构贷款成为人们解决短期资金需求、进行企业融资或大额消费的主要手段。金融市场的成熟为借款和贷款业务提供了更加多样化和灵活的选择，同时也带来了新的挑战和风险。为降低信贷风险，确保贷款的安全性和可回收性，银行通常会要求借款人提供担保或保证人，以分散贷款风险，保护自身利益。但近年来，借款人因遭遇市场波动、行业变化、资金周转不利、经营策略偏差等多种因素而无法及时足额偿还银行贷款的情形屡见不鲜，其中甚至出现以欺诈手段骗取银行贷款的违法犯罪行为，破坏了正常的金融管理秩序，侵害了银行等金融机构的财产所有权益。在金融借款合同纠纷与刑事犯罪交叉的情况下，借款合同的效力认定至关重要。刑事犯罪并不必然导致合同无效，借款合同和担保合同的效力应依据《中华人民共和国民法典

》（以下简称《民法典》）合同编中关于合同无效的几种情形进行法律适用和效力认定。本案通过逐一分析合同无效情形的具体适用要件，厘清了骗取贷款案中借款合同可能具有的不同效力状态，并在此基础上概括出作为借款合同从合同的担保合同效力认定规则，为类似案件提供了清晰明确、可供参考的审理思路。

一、关于借款合同的效力认定

在刑法上，借款人因其欺诈手段和非法目的构成骗取贷款罪，应当据此承担刑事责任；在民法上，借款合同是否有效关乎借款人是否应当承担偿还借款本息的民事责任。

（一）借款人构成骗取贷款罪的，借款合同并不当然无效

对合同效力进行判断和认定属于民商事审判的范围，判断和认定的标准也应当是民事法律规范。虽然借款人构成骗取贷款罪，但因犯罪行为与合同行为不重合，其所涉借款合同的效力应从民事法律角度进行考察。^①《民法典》第一编第六章和第三编对合同无效的情形作了规定。只有对上述法定情形的具体内容进行逐一探析，才能真正解决骗取贷款犯罪中借款合同效力的认定问题。

1. 针对“一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益”合同无效条款的适用分析

以《民法典》第一百四十八条认定借款人构成贷款诈骗犯罪所涉借款合同无效的主要理由是：虽然合同效力应由民事法律来规范，但犯罪应由刑事法律来调整，如果刑事判决认定自然人或单位构成贷款诈骗犯罪，民事判决却认定所涉借款合同有效，则明显存在法律逻辑上的矛盾，两者应是非此即彼的关系，有效就不能构成犯罪，犯罪就不能有效。刑事法律是最强烈的强制性规范，违反刑事法律的规定，损害的不仅是当事人的

日，第5版。

利益，而且必然同时损害国家利益，属于以合法形式掩盖非法目的。②还有观点认为，如果借款人以欺诈手段订立借款合同、从银行取得贷款的行为构成骗取贷款罪，那么根据犯罪构成要件，其显然破坏了金融管理秩序，而金融管理秩序属于国家利益的一部分，故借款合同应当因损害国家利益无效。但笔者认为，此处的“国家利益”应当作具体化理解，即特指当事人签订具体合同时所损害的具体的国家利益，而非泛指包括统治秩序在内的国家整体利益。可以设想一下，如果将国家利益作泛化解释，

①王纯强：《刑民交叉案件中对担保合同效力的审查》，载《人民司法》2019年第32期。

②宋晓明、张雪梅：《民商事审判若干疑难问题》，载《人民法院报》2006年8月23

那么只有犯罪行为侵害了经济秩序、金融管理秩序、社会管理秩序等秩序利益，才可能导致与其相关的各类民事法律行为、民事合同被认定无效，这既与私法充分尊重当事人意思自治的原则背道而驰，又不利于保护债权人的合法利益。

2. 针对“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”合同无效条款的适用分析

在骗取贷款案件中，即使银行放贷人员构成违法发放贷款罪，但银行本身通常是受害者角色，因此银行与借款人之间基本不存在恶意串通情形。此外，银行作为大型金融机构，具备相当程度的“社会信任度”，其并没有理由也没有动机同借款人相互串通损害第三方利益。尽管可能存在银行职工帮助骗取贷款的行为，但该行为本身并不能认定为该单位的行为，因为该行为侵犯的法益既包括国家经济管理秩序，亦包括作为独立民事主体的银行的财产权益，如果认为承办贷款的银行职工的行为应当由银行承受，那么就等同于银行自己处分了自己所有的财产，至少这一行为在民商事领域是适格的，并不会侵害其他民事主体的民事权利，也就等同于纠纷从始至终就不存在，这显然是不合理的。因此，不能简单地以“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”为由认定该借款合同无效。

3. 针对“以合法形式掩盖非法目的”合同无效条款的适用分析

对于使用欺诈手段获取银行贷款的行为，人民法院需细致甄别，不应一概以“以合法形式掩盖非法目的”为由，草率判定

合同无效。以合法形式掩盖非法目的，是指当事人实施的行为在形式上是合法的，但在缔约目的和内容上是非法的。^①首先需要明确的是，此处的非法目的更强调合同双方的同谋性，一般指双方的共同目的，或至少是双方共同知道或应当知道的；其次，如果借款人从一开始就抱有骗取贷款的不法目的，通过捏造事实、调整合同内容来实施欺诈，那么所谓的“借款合同”便与其非法获取贷款的行为构成了一个密不可分整体，成为其犯罪行为的一部分，不能再简单机械地将合同的形式与其目的割裂开来看待；最后，即便将“借款合同”视为一种手段或形式，也不能不

^①崔建远：《合同法》（第五版），法律出版社2010年版，第103~104页。

经考量就认定其为“合法形式”，合同中虚假和捏造的内容本身就构成了欺诈行为，违反了法律规定，那么作为承载这些违法内容的“借款合同”，其本身也是违法的，并不符合“以合法形式掩盖非法目的”的合同无效法定条件。只有深入分析合同的实质内容和当事人的真实意图，才能对其合同效力作出准确的判断。

4. 针对“损害社会公共利益”合同无效条款的适用分析

银行和借款人之间签订的借款合同所处分的权利为“私权利”，并不牵扯到国家、社会 and 集体，即使借款人借款的目的是实施侵害国家或集体利益的犯罪行为，也并不能影响借款这一民事法律关系的性质，这一借款行为本身并不存在侵害其他法益的可能性，即使借款人真的用该笔借款实施了损害社会公共利益的行为，也已经脱离了“借款”这一法律关系的范围。除非银行明知其借款是为了实施损害社会公共利益的犯罪行为而故意为其提供帮助，提供借款的行为升格成刑事法律关系中的帮助行为，否则一般情况下不能以“损害社会公共利益”为由认定该借款合同无效。

5. 针对“违反法律、行政法规的强制性规定”合同无效条款的适用分析

有观点认为，一方以欺诈手段订立借款合同，从银行取得贷款，其行为已违反刑法规定，构成骗取贷款罪或贷款诈骗罪。刑法作为具有国家最高强制力的法律规定，违反刑法当然地属于违反法律、行政法规的强制性规定，故合同应属无效。^①对此，笔者并不认同。“违反法律、行政法规的强制性规定”合同

无效条款中的强制性规定指的是全国人大及其常委会制定的法律或国务院制定 的行政法规中包含的效力性强制性规定。刑法规范并不直接调整私法行为，其 中的强制性规定只是对犯罪行为进行规制，本身并不具有规定私法行为的效力， 故刑法规范往往不能被直接援引作为确定合同效力的依据。②在合同法语境下， “强制性规定” 不宜作扩大解释，而应当限定为效力性强制性规定，即直接规

①曲翔：《骗取贷款案中贷款合同不当然无效》，载《人民司法(案例)》2017年第32期。

②高原、杨志刚：《贷款诈骗犯罪所涉借款合同的效力》，载《人民司法(应用)》2016年第7期。

定法律行为效力的法律法规条款，违反这些规定可能导致民事法律行为无效。构成犯罪意味着行为人的行为违反了刑法的规定，具有严重的社会危害性，并应当受到刑罚处罚，但并不意味着其行为必然违反了效力性强制性规定。合同的效力仍然应当严格依据《民法典》的相关规定独立判断，即使合同一方的行为构成犯罪，也需要具体分析该行为是否确实影响合同效力。

（二）骗取贷款罪案中的借款合同应认定为可撤销合同

从法理上讲，《民法典》第一百四十八条规定：“一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”第一百四十九条规定：“第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”骗取贷款罪涉及两个行为，一个行为是合同一方当事人的诈骗行为，另一个行为是合同双方当事人的合同行为。诈骗行为是行为人以签订合同、虚构信贷资料为手段，以骗得财产为目的实施的行为，而合同行为系双方当事人意思表示一致的情况下共同实施的行为。在合同一方的借贷行为涉嫌犯罪或者被生效判决确定为犯罪的情况下，相对方可以依照规定向法院或者仲裁机构申请撤销，也可以主张合同有效，相对方未主张撤销的，则主合同有效。①

从情理上讲，凡进入诉讼程序的民间借贷纠纷均系因为借款人不能依约履行还款义务，银行为权利主体的案件亦是如此。在此种情况下如果认定合同无效，因此而产生的民事权利和民事义务则被认为自始就不存在，那么银行所剩的救济权利就只剩下了返还请求权，丧失了诸如抵押、担保等诸多从权利，不利于权利最终的实现，更不利于经济社会的发展，亦是对司法公信力的伤害，这种设计显然是不合理的。因此，因欺诈而设立合同，赋予权利人可变更、可撤销的权利，给予其选择的途径，是对履约人应有的保护。

本案中，原审被告孙某甲在刑事案件中被认定构成骗取贷款罪不属于《民

①李思、周双：《主债务人构成犯罪借款合同效力如何认定》，载《中国商报》2021年11月23日，第3版。

法典》规定的合同无效的法定情形，亦没有证据证明原审被告孙某甲与案外人谷某、原审原告某银行存在恶意串通、合谋掩盖非法目的等情形。因此，基于借款人孙某甲采取欺诈手段，使得某银行在违背真实意愿的情况下签订了借款合同，并导致银行正当权益遭受损害这一事实，某银行有权请求法院撤销该合同。在某银行未行使撤销权撤销借款合同的情况下，应当认定其与孙某甲借款合同有效。

二、关于保证合同的效力认定

对于保证合同的效力认定问题，应当遵循“先一般后特殊”的审理思路进行裁判。“先一般”是指，原则上主借款合同有效，则作为从合同的保证合同有效，主合同无效则保证合同无效。“后特殊”包括两种情形：一是当担保合同因主合同无效而无效时，担保人因其过错承担有条件的担保责任；二是在主合同有效的情形下，保证合同效力被单独论证的特殊情形。

（一）保证合同效力认定的一般原则

《民法典》第三百八十八条第一款规定：“设立担保物权，应当依照本法和其他法律的规定订立担保合同。担保合同包括抵押合同、质押合同和其他具有担保功能的合同。担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，担保合同无效，但是法律另有规定的除外。”担保合同属于从合同，其效力首先应根据主合同的效力进行认定。如果借款合同有效，担保合同亦有效，担保人承担的担保责任应根据借款合同、担保合同而定，担保人需完全履行本金、利息等约定义务。

本案中，某银行未行使撤销权，借款合同不具备《民法典》规定的法定无效情形，故作为主合同的借款合同有效，孙某乙、孙某丙、侯某某签订的担保合同作为其从合同亦有效，三人应当作为保证人承担连带还款责任。

（二）保证合同效力认定的特殊情形

1. 保证人存在过错

即便借款合同和保证合同都被认定为无效，保证人也并不当然免除责任，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解

释》第十七条规定：“主合同有效而第三人提供的担保合同无效，人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任：（一）债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一；（二）担保人有过错而债权人无过错的，担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任；（三）债权人有过错而担保人无过错的，担保人不承担赔偿责任。主合同无效导致第三人提供的担保合同无效，担保人无过错的，不承担赔偿责任；担保人有过错的，其承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的三分之一。”因为保证人大多情况下为自然人或者普通的法人机构，其风险承受能力以及社会信用度较之银行稍差，因此在实际诉讼过程中法官应对相应证据严格审查、综合论证，以确定保证人在此种情况下是否应当承担民事责任以及应当承担民事责任的范围。具体而言，如果主借款合同被认定为无效，作为从合同的保证合同因不存在特殊约定也应被认定为无效，但如果没有证据证明保证人存在过错，或是参与借款人的犯罪行为，或是对该犯罪行为知情并仍然提供担保，那么即使是在主合同被认定为无效而导致担保合同无效的情形下，保证人也将因其无过错而不承担民事责任。

2. 保证合同效力的独立论证

在确定借款合同（主合同）被认定为有效的基础上，仍有空间对保证合同的效力以及保证人是否应当承担保证责任的问题进行单独讨论。《民法典》及《最高人民法院关于适用〈中华

《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释》对保证人在何种情况下不应承担民事责任作出相关规定。

合同作为适格主体间享受民事权利，承担民事义务的载体。为维护交易公平，根据诚实信用原则，除特殊情况外，适格主体都应对因自己意思表示而设立的符合生效要件的合同负责，因此对于上述法律规定，笔者认为应将其理解为“穷尽式列举”立法范式。即除上述情况外的其他情形中，只要主合同——借款合同被认定为有效，作为从合同的保证合同也应认定为有效，且保证人应严格按照上述规定承担民事责任。

本案中，尽管案外人谷某构成违法发放贷款罪、原审被告孙某甲构成骗取

贷款罪，但因骗取贷款罪为故意犯罪，违法发放贷款罪为过失犯罪，银行一方与借款人并不构成共同犯罪，故无法认定借款合同双方当事人存在恶意串通以骗取保证人提供保证的情形，保证合同有效，三保证人应当按照保证合同约定承担连带还款责任。

（三）保证合同单务性特征对效力的影响

作为单务合同，保证人亦不享受因为保证权人在合同履行过程中存在瑕疵行为而产生的抗辩权。以本案为例，无论银行是否采取了详尽有效的监督和审查义务，都不会影响保证合同的效力，不会影响三保证人在承诺的范围内向银行履行保证责任。《民法典》详尽地规定了民事行为中适格主体的要求，即只要具备相应的民事权利能力和民事行为能力，就认定为在民事活动中具备理性的、包容审慎义务的适格主体，其应对自己的民事行为负责。作为典型的单务合同无论权利人在履约过程中是否存在瑕疵，保证人均应依法、依约履行自己的义务。

综上所述，在以银行为债权人的民间借贷纠纷案中，在符合合同生效条件且不存在法定无效条件的前提下，人民法院应当认定合同有效，以此保证债权人的预期利益和财产权益。而对于从合同，也就是保证合同的认定，则应当根据法律规定以及举证质证情况进行综合分析，在没有法律规定免除保证人保证责任的情况下，亦应当认定保证合同有效，保证人应依约承担保证责任。本案按照“刑民并行”原则，准确查明事实、正确适用法律，确定了骗取贷款案中借款合同和担保合同

202 中国法院2025年度案例 · 民间借贷纠纷

的效力认定规则，明确了借款人、担保人应当承担的还款 责任，从而依法维护了银行的合法财产权益和正常的金融管理秩序。本案同样 给各方主体以警示和提醒。作为借款人，应当按照法律规定和合同约定的方式、 用途使用贷款，并及时足额地偿还借款本息，如果因一时贪念实施了骗取贷款 的行为，不仅会构成骗取贷款罪，承担刑事责任，还要在退赔的同时继续履行 偿还借款本息的民事合同责任；作为发放贷款的银行等金融机构，应当做好对 借款人的背景调查、还款能力评估等贷款风险管控工作，同时加强对贷款发放 人员的教育管理，避免金融机构工作人员违法违规发放贷款，造成不必要的损

失；作为担保人，应当充分意识到担保行为的法律效力和可能带来的法律后果，清楚地认识到自己的经济状况和承受能力，采取谨慎的态度决定是否为他人提供担保、以何种方式提供担保，在签订担保合同时，担保人应仔细阅读合同条款，确保合同内容公平合理，避免因合同条款不明确或不公正而陷入法律纠纷，在应当承担保证责任时，不回避、不否认、不拖延，否则可能因为违约产生额外的罚金、利息或法律制裁。

编写人：山东省嘉祥县人民法院 朱超 赵忆雪

同一债权多重转让时受让人的受偿顺序 应依据有效通知债务人的先后顺序予以确定

——欧某诉李某甲、郑某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终3885号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 欧某

被告(被上诉人): 李某甲、郑某某

第三人: 王某某、周某、文某某

【基本案情】

2021年3月29日，吴某(借款人)、文某某(出借人)、郑某某、李某甲(连带保证人)签订《借款协议》，约定由文某某向吴某出借款项88万元；郑

某某、李某甲提供连带责任保证担保。

2022年4月29日，文某某与欧某签订《债权转让协议》，将文某某对吴某、李某甲、郑某某享有的前述《借款协议》项下的全部债权及从权利一并转让给欧某，转让价格为88万元。

同日，欧某的甲银行账户收到案外人李某乙转账8笔10万元、1笔8万元后，向文某某转账8笔10万元、1笔8万元。同日，文某某的甲银行账户收到欧某前述转款后，向李某乙转账8笔10万元、1笔8万元。

同日，文某某向吴某、李某甲、郑某某出具《债权转让通知书》，载明其与欧某签订《债权转让协议》并将2021年3月29日签订的《借款协议》项下全部权利转让给欧某，要求吴某、李某甲、郑某某收到该通知后按合同约定的时间和金额按时足额向欧某履行付款义务等。

2022年5月23日，欧某以快递方式向李某甲邮寄《债权转让通知书》，李某甲于2022年5月26日签收。2022年5月26日，欧某向吴某《借款协议》载明手机号码发送短信并附《债权转让通知书》照片，通知吴某债权转让事宜。2022年5月31日，欧某向郑某某《借款协议》载明手机号码发送短信并附《债权转让通知书》照片，通知郑某某债权转让事宜。

2022年4月19日，王某某（出借人）与文某某（借款人）签订《借款协议》，约定王某某向文某某提供借款100万元。同日，王某某通过乙银行向文某某转账100万元。王某某另于2022年4月29日向文某某转账50万元。

2022年5月18日，王某某与文某某签订《债权转让协议》，将文某某对吴某、李某甲、郑某某享有的前述《借款协议》项下截至本协议签署之日的债权1038106元及一切权利转让给王某某。

同日，文某某作为声明人作出《债权转让声明》，载明其享有对债务人李某甲、郑某某、吴某的全部债权总计1038106元及对该债权所享有的权利全部转让给受让人王某某，由于其本人保管不善，原始债权凭证丢失，但不影响其本人对债务人所享有的全部权利转让给受让人王某某。

同日，王某某与文某某签订《债权转让通知书》，载明基于双方于2022年

5月18日达成的债权转让协议，现将文某某对李某甲、郑某某、吴某的全部债权本金88万元及文某某对以上债务人的全部权利转让给王某某，于2022年5月18日起，请以上债务人将剩余款项支付给王某某并向王某某履行所有义务等内容。

同日，王某某与吴某有通话记录2条。同日，王某某通过微信告知李某甲、郑某某关于债权转让的事情，并要求各债务人向其支付款项。

2022年6月8日，王某某、李某甲就案涉房屋办理抵押登记手续，被担保主债权数额为88万元。

【案件焦点】

同一债权多重转让时受让人的受偿顺序。

【法院裁判要旨】

重庆市南岸区人民法院经审理认为：根据本案查明事实，文某某于2022年4月29日与欧某签订《债权转让协议》、于2022年5月18日与王某某签订《债权转让协议》，显然就同一债权进行了重复转让。根据《中华人民共和国民法典》第五百四十六条规定：“债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。”欧某于2022年4月29日与文某某签订《债权转让协议》后，分别于2022年5月23日通知吴某、于2022年5月26日通知李某甲、于2022年5月31日通知郑某某，王某某于2022年5月18日与文某某签订《债权转让协议》后，于同日分别通知吴某、李某甲、郑某某，即欧某与文某某签订《债权转让协议》时间先于王某某，但债权转让通知的时间晚于王某某，而因债权转让的通知不得撤销，故一审法院认定案涉债权的受让人应为王某某，并对欧某的诉讼请求不予支持。因此，重庆市南岸区人民法院判决驳回欧某的诉讼请求。

欧某不服一审判决，提起上诉。

重庆市第五中级人民法院查明，2022年5月15日，周某问郑某某：“欧某是不是联系你了？”郑某某回：“对呀。”周某回：“你正常处理就是。”郑某某

回：“他说债权你们已经给他了。”

重庆市第五中级人民法院经审理认为：债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。本案中，文某某分别与欧某、王某某签订债权转让协议，在存在多个受让人的时候，受让人的受偿顺序应当依据有效通知债务人的先后顺序予以确定。王某某受让债权后，于2022年5月18日通知了李某甲、郑某某等，且李某甲、郑某某与文某某确认了债权转让的事实，后李某甲、郑某某、王某某协商还款并于2022年6月8日办理了案涉房屋的抵押登记手续。欧某虽然签署债权转让协议在前，但是其通知债务人在王某某之后，其受偿顺序应在王某某之后。欧某称其于2022年5月11日通知了李某甲，于2022年5月15日通知了郑某某，但其举示的证据系周某与李某甲、郑某某的微信聊天记录，从微信聊天记录看，周某并未通知李某甲债权转让给了欧某，且周某本身不是债权转让的主体，其无权进行债权转让的通知。周某与郑某某的微信聊天记录显示欧某向郑某某通知过债权转让的事实，但并无证据证明系以明确的债权转让通知书的方式进行通知，且欧某作为受让人，其通知债权转让后还应有文某某的认可才能发生通知债权转让的效果，现并无证据证明欧某作为受让人的债权转让通知获得了债权人文某某的认可，故周某的微信记录不能达到欧某的证明目的。

在本案存在双重债权转让的情况下，考虑债权转让是无偿的还是有偿的对认定债权转让的效力具有相当的补强作用。欧某支付债权转让对价的方式不符合常理。案外人李某乙向欧某分9笔转账88万元，欧某收到前述9笔款项后逐笔向文某某转账88万元，文某某收款后向李某乙逐笔转回88万元。上述88万元款项经过流转再次回到李某乙账户，文某某实际上并未收到债权转让的对价。王某某在受让文某某的案涉债权之前实际上出借150万元款项给文某某，其受让案涉债权具备事实基础。虽然王某某另外还受让了文某某的其他债权，但是并未就该受让债权实际受偿，其同时受让案涉债权并无不可。上诉人的该项上诉理由不成立，依法不予采纳。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十

七条第一款第一项之规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、“通知优先”规则是解决债权多重转让情形下债权顺位的最佳方案

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》在整体协调继受保护和继受自由价值平衡的基础上，对《中华人民共和国民法典》债权转让规则予以细化。债权转让涉及多层面的效力问题。债权转让通知在债权转让规则中处于关键位置。在内部层面，受让人取得转让债权不以通知债务人作为条件；在债务人层面，债权转让通知决定了债务人向何者履行债务构成有效清偿。在外部层面，“通知优先”规则是特定条件下解决普通债权多重转让情形下债权顺位的最佳方案。

关于债权多重转让下债权的顺位问题，如按“转让优先”规则，则受让人在受让债权时需要审核是否有在先受让人，这样一来，不仅成本较高，还存在债权转让合同倒签风险。如按“登记优先”规则，则有赖于登记制度的构建完善，当前背景下难以实施。因此，在现有法律规范框架下，采取“通知优先”规则最为合理。该模式有利于激励受让人积极督促出让人发出通知而保障“先来后到”规则实质实现。该模式有利于合理分配风险。在各方当事人中，受让人最有动机也最有可能去抑制多重转让风险，如其不积极监督出让人履行通知义务，

由此导致实际在后受让人取得优先地位，那由其承担风险也符合公平原则。同时该模式还契合立法精神，由于债权转让只有通知后才对债务人发生效力，故通知到达后债务人应当向通知载明的受让人履行。